P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1.	Nama lengkap	:	Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu;
2.	Tempat lahir	:	Sepang Kota;
3.	Umur/tanggal lahir	:	56 tahun / 30 April 1968;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Sepang Kota RT.005/RW.001, Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7.	Agama	:	Kristen Protestan;
8.	Pekerjaan	:	Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/RES.4.2./2025/Res Narkoba tertanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kkn tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LAMBANG Als BAPAK SOPAN Anak SIRAM BATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LAMBANG Als BAPAK SOPAN Anak SIRAM BATU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan, baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/Enz.2/02/2025 tertanggal 4 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa **Terdakwa LAMBANG als BAPAK SOPAN Anak dari SIRAM BATU** pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Sepang Kota RT.005/RW.001 Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "***telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.00 WIB, Saudara JETLI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Sepang Kota dengan menawarkan barang shabu untuk dibeli, kemudian Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dimana dengan jumlah uang tersebut dapat diperoleh shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saudara JETLI (DPO) yang kemudian menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima barang tersebut Saudara JETLI (DPO) pergi dari rumah dan kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Selanjutnya hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa mengambil shabu dilantai yang Terdakwa belikemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

per paketnya dan 1 (satu) paket belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa beri harga, untuk berat masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa hanya memperkirakan saja, setelah selesai Terdakwa paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau dan disimpan dalam saku celana pendek jeans warna biru yang Terdakwa gunakan;

- Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB datang satu orang laki-laki ke rumah yang Terdakwa tidak kenal namanya dan bukan dari desa Sepang Kota membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mengambilkan dan menyerahkan barang shabunya kepada laki-laki tersebut dan kemudian menyimpan uang hasil penjualan shabunya di kamar tidur Terdakwa;
- Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB datang satu orang laki-laki yang tidak tau namanya dan bukan orang dari desa Sepang Kota membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil paketan shabunya dan menyerahkan shabunya kepada laki-laki setelah selesai transaksi kemudian menyimpan uang hasil penjualan shabunya di kamar tidur Terdakwa;
- Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB datang kembali laki-laki yang membeli shabu kepada Terdakwa pada jam 11.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil paketan shabunya dan menyerahkan shabunya kepada laki-laki setelah selesai transaksi kemudian menyimpan uang hasil penjualan shabunya di kamar tidur Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memakai shabu tersebut sendiri di kamar tidurnya;
- Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Bayu Trisaksti Bin Tirtanadi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT. 005 yaitu Saksi KALMING JG Als BAPAK TEDY Bin JUDIN GOSEN dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURIYADI Als BAPAK PERA Bin LUNDU RANDAU, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Bayu Trisaksti Bin Tirtanadi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. Dedes yaitu pada sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali bulan September 2024;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0022 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

“Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0020.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1857 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/11144.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa **Terdakwa LAMBANG als BAPAK SOPAN Anak dari SIRAM BATU** pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat dI Sepang Kota RT.005/RW.001 Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "***telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Bayu Trisaksti Bin Tirtanadi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT. 005 yaitu Saksi KALMING JG Als BAPAK TEDY Bin JUDIN GOSEN dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saksi SURIYADI Als BAPAK PERA Bin LUNDU RANDAU, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Bayu Trisaksti Bin Tirtanadi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. Dedes yaitu pada sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali bulan September 2024;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0022 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0020.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1857 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/11144.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan;

• Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA. BAYU TRISAKTI Bin TIRTA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi langsung mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa;
   - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut bersama rekan-rekan Saksi Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mas yaitu Saksi Gustianor dan juga Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen, dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau yang mengetahui saat Terdakwa saksi amankan dan saksi minta untuk menyaksikan tindakan upaya hukum penggeledahan, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan diduga Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib saat itu saksi bersama rekan saksi Saksi Gustianor dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA. Bonar Ari Sihombing, S.H. yang mana sebelumnya saksi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Sepang Kota tepatnya di rumah Terdakwa menjual Narkoba atas dasar tersebut yang mana saksi sebelumnya melakukan Penyeledikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud kemudian pada saat hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas saat saksi melakukan ovbservasi (pengamatan) disekitar tempat informasi yang diberikan masyarakat dan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu terbuka, dan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki berada di dapur kemudian saksi meperlihatkan Identitas diri, Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian saksi menanyakan nama kepada laki-laki yang saksi amankan dan mengaku bernama Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu, setelah itu saksi memberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas dasar tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Ketua RT. 005 dan Mantir Adat desa Sepang Kota tidak lama datang Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau dan kami kembali memperlihatkan Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa saksi berdasarkan infromasi dari masyarakat Terdakwa ada menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga Narkoba dan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 005 dan Mantir Adat desa Sepang Kota ada menjual shabu, setelah itu saksi meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan ataupun penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengizinkan kepada saksi untuk melakukan penggeledahan dan saksi langsung melakukan penggeledahan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa, saksi ada menemukan benda dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan benda atau barang dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan kemudian saksi juga menemukan sebuah benda dan kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan dari dalam sakunya berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa barang yang dikuasai tersebut barang apa dan milik siapa, dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui oleh Terdakwa barang itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dijual dengan harga berapa shabu yang ditemukan ini dan dijawab oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket belum dibagi dan belum diberi harga oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali apakah shabunya sudah ada yang terjual jika sudah ada yang terjual dimana uang hasil penjualannya, dan dijawab oleh Terdakwa ada terjual sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian Terdakwa memberitahukan uang hasil penjualannya ada di kamar tidur Terdakwa, setelah itu uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kami amankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan shabunya, dijawab oleh Terdakwa dari Saudara JETLI berasal dari desa Pematang Limau dan Terdakwa tidak mengetaui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah saksi ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual shabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa banyaknya shabu milik Terdakwa yang diamankan tersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, shabu saat itu dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Saudara JETLI, Terdakwa kenal dengan Saudara JETLI sekitar pertengahan bulan November 2024 di kenalkan oleh teman Terdakwa bernama Saudara Sandra bekerja menyedot emas di lokasi Sepang Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap menjelaskan membeli shabu dari Saudara JETLI tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat shabu kurang lebih 2 (dua) gram dan saat itu shabu tersebut dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saudara JETLI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan Tindak Pidana Jenis Shabu tersebut selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa yang diamankan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **GUSTIANOR Bin MISRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi langsung mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut bersama rekan-rekan Saksi Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu Saksi Bayu dan juga Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen, dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau yang mengetahui saat Terdakwa saksi amankan dan saksi minta untuk menyaksikan tindakan upaya hukum penggeledahan, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan diduga Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib saat itu saksi bersama rekan saksi Saksi Gustianor dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA. Bonar Ari Sihombing, S.H. yang mana sebelumnya saksi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Sepang Kota tepatnya di rumah Terdakwa menjual Narkoba atas dasar tersebut yang mana saksi sebelumnya melakukan Penyeledikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud kemudian pada saat hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas saat saksi melakukan ovbservasi (pengamatan) disekitar tempat informasi yang diberikan masyarakat dan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu terbuka, dan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki berada di dapur kemudian saksi meperlihatkan Identitas diri, Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian saksi menanyakan nama kepada laki-laki yang saksi amankan dan mengaku bernama Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu saksi memberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian atas dasar tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Ketua RT. 005 dan Mantir Adat desa Sepang Kota tidak lama datang Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau dan kami kembali memperlihatkan Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa saksi berdasarkan infromasi dari masyarakat Terdakwa ada menjual diduga Narkoba dan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 005 dan Mantir Adat desa Sepang Kota ada menjual shabu, setelah itu saksi meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan ataupun penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengizinkan kepada saksi untuk melakukan penggeledahan dan saksi langsung melakukan penggeledahan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa, saksi ada menemukan benda dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan benda atau barang dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan kemudian saksi juga menemukan sebuah benda dan kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan dari dalam sakunya berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa barang yang dikuasai tersebut barang apa dan milik siapa, dijawab oleh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang tersebut adalah shabu dan diakui oleh Terdakwa barang itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dijual dengan harga berapa shabu yang ditemukan ini dan dijawab oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket belum dibagi dan belum diberi harga oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali apakah shabunya sudah ada yang terjual jika sudah ada yang terjual dimana uang hasil penjualannya, dan dijawab oleh Terdakwa ada terjual sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian Terdakwa memberitahukan uang hasil penjualannya ada di kamar tidur Terdakwa, setelah itu uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kami amankan;
- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan shabunya, dijawab oleh Terdakwa dari Saudara JETLI berasal dari desa Pematang Limau dan Terdakwa tidak mengetaui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah saksi ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual shabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa banyaknya shabu milik Terdakwa yang diamankan tersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, shabu saat itu dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Saudara JETLI, Terdakwa kenal dengan Saudara JETLI sekitar pertengahan bulan November 2024 di kenalkan oleh teman Terdakwa bernama Saudara Sandra bekerja menyedot emas di lokasi Sepang Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap menjelaskan membeli shabu dari Saudara JETLI tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat shabu kurang lebih 2 (dua) gram dan saat itu shabu tersebut dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saudara JETLI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan Tindak Pidana Jenis Shabu tersebut selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa yang diamankan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **KALMING JG Als BAPAK TEDY Bin JUDIN GOSEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian Tindak Pidana tersebut karena saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib saat itu saksi berada di rumah saksi di desa Sepang Kota Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah saat itu saksi ada ditemui seorang laki-laki kemudian memberitahukan bahwa laki-laki tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian ada mengamankan seorang laki-laki di rumah milik Terdakwa diduga Tindak Pidana Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian meminta kepada saksi untuk datang menuju ke tempat tersebut menjadi saksi akan dilakukan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diamankan kemudian saksi pergi dan Petugas Kepolisian bersama saksi menuju ke rumah Saudara Suriyadi Als Bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pera Bin Lundu Randau (Mantir Adat desa Sepang Kota) setelah itu kami bersama Petugas Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat kami tiba di rumah Terdakwa di tempat tersebut saksi ditemui oleh Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi juga Mantir Adat Desa Sepang Kota bahwa Petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ada menjual diduga Narkoba dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kemudian dihadapan Terdakwa juga Mantir Adat desa Sepang Kota Terdakwa mengakui ada menjual shabu, setelah itu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan ataupun penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengizinkan kepada Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Petugas Kepolisian ada menemukan benda dan Petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan benda atau barang dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa benda atau barang tersebut berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan Petugas Kepolisian juga menemukan sebuah benda kembali di saku celana sebelah kanan dan Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan, kemudian Terdakwa mengeluarkan benda tersebut berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian barang yang dikuasai tersebut barang apa dan milik siapa, dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya kembali oleh Petugas Kepolisian shabu yang ditemukan ini dijual dengan harga berapa, dijawab oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket belum dibagi dan belum diberi harga oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanyakan kembali oleh Petugas Kepolisian apakah shabunya sudah ada yang terjual jika sudah ada yang terjual dimana uang hasil penjualannya dan dijawab oleh Terdakwa ada terjual sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian Terdakwa memberitahukan uang hasil penjualannya ada di kamar tidur Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya kembali oleh Petugas Kepolisian dari mana Terdakwa mendapatkan shabunya, dijawab oleh Terdakwa dari Saudara JETLI berasal dari desa Pematang Limau dan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual shabu tersebut dan dijawab tidak ada, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu shabu tersebut Terdakwa simpan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berada di saku celana pendek jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu masing-masing 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip jumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu shabu tersebut ditemukan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara JETLI sekitar pertengahan bulan November 2024 di kenalkan oleh teman Terdakwa bernama Saudara Sandra bekerja menyedot emas di lokasi Sepang Kota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. **SURIYADI Als BAPAK PERA Bin LUNDU RANDAU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian Tindak Pidana tersebut karena saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena warga desa Sepang Kota;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib saat itu saksi berada di rumah, saat itu saksi ada ditemui oleh Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen (Ketua RT. 005 desa Sepang Kota) dan seorang laki-laki kemudian memberitahukan bahwa laki-laki tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian ada mengamankan seorang laki-laki di rumah milik Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
   - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian meminta kepada saksi untuk datang menuju ke tempat tersebut menjadi saksi karena akan dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diamankan, kemudian kami bersama Petugas Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat saksi tiba di rumah Terdakwa, di tempat tersebut saksi ditemui oleh Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi juga Ketua RT. 005 desa Sepang Kota bahwa Petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ada menjual diduga Narkoba dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, kemudian dihadapan Terdakwa juga Ketua RT. 005 desa Sepang Kota Terdakwa mengakui ada menjual shabu setelah itu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan ataupun penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengizinkan kepada Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Petugas Kepolisian ada menemukan benda dan Petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan benda atau barang dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa benda atau barang tersebut berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Petugas Kepolisian juga menemukan sebuah benda kembali di saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan kemudian Terdakwa mengeluarkan benda tersebut berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian barang yang dikuasai tersebut barang apa dan milik siapa, dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya kembali oleh Petugas Kepolisian shabu yang ditemukan ini dijual dengan harga berapa, dijawab oleh Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket belum dibagi dan belum diberi harga oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan kembali oleh Petugas Kepolisian apakah shabunya sudah ada yang terjual jika sudah ada yang terjual dimana uang hasil penjualannya, dan dijawab oleh Terdakwa ada terjual sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian Terdakwa memberitahukan uang hasil penjualannya ada di kamar tidur Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya kembali oleh Petugas Kepolisian dari mana Terdakwa mendapatkan shabunya, dijawab oleh Terdakwa dari Saudara JETLI berasal dari desa Pematang Limau dan Terdakwa tidak mengetaui dimana tempat tinggalnya, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual shabu tersebut, dan dijawab tidak ada setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara JETLI sekitar pertengahan bulan November 2024 di kenalkan oleh teman bernama Saudara Sandra bekerja menyedot emas di lokasi Sepang Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditunjukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0022 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: “Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0020.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1857 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/11144.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan: sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara Tindak Pidana narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu shabu tersebut Terdakwa simpan 5 (lima) paket plastik klip di saku celana pendek jeans warna biru yang Terdakwa gunakan, dan 13 (tiga belas) paket plastik klip masing-masing 12 (dua belas) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip, dan jumlah 13 (tiga belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket plastik klip tersebut berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans warna biru yang Terdakwa gunakan, sewaktu shabu tersebut ditemukan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai;

- Bahwa ada barang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Saudara JETLI berasal dari Desa Pematang Limau dan untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahui, untuk keberadaan Saudara JETLI saat ini Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara JETLI dan Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saudara JETLI yaitu jual beli Narkotika jenis shabu, Terdakwa kenal dengan Saudara JETLI sekitar pertengahan bulan November 2024 di kenalkan oleh teman Terdakwa bernama Saudara Sandra bekerja menyedot emas di lokasi Sepang Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Saudara JETLI dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.00 Wib atau sekitar sore hari ada Saudara JETLI datang ke rumah Terdakwa di desa Sepang Kota, kemudian menawarkan barang shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa ada uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saudara JETLI menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang sejumlah itu dapat barang shabunya dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara JETLI dan Saudara JETLI menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saudara JETLI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa setelah menerima barang tersebut Saudara JETLI pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau sekitar pagi hari Terdakwa mengambil shabu di lantai yang Terdakwa beli dari Saudara JETLI dan shabu itu Terdakwa paket menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa beri harga, untuk berat masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa perkirakan saja, setelah selesai Terdakwa memaketkan shabu itu kemudian 1 (satu) paket plastik klip Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip setelah itu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau dan Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek jeans warna biru sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10,00 Wib atau sekitar pagi hari datang satu orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal namanya dan bukan dari desa Sepang Kota kemudian menanyakan membeli shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tahukan harga 1 (satu) paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki itu membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian shabunya terlebih dahulu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setalah itu Terdakwa mengambilkan dan menyerahkan barang shabunya sebanyak 3 (tiga) paket kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan menggukan tangan kanannya setelah selesai laki-laki tersebut pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan shabunya di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 9 (Sembilan) paket shabu dari 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau dan Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib atau sekitar siang hari datang satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya dan bukan orang dari desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sepang Kota dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya kemudian menanyakan kapada Terdakwa ada menjual shabu dan Terdakwa jawab ada dengan harga per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian dari laki-laki tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil paketan shabunya dari saku celana jeans warna biru sebelah kiri yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa menyerahkan shabunya kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan kananya setelah selesai laki-laki tersebut pergi dari rumah Terdakwa kemudian uang penjualan shabu Terdakwa jadi satu dan Terdakwa simpan di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib atau sekitar siang hari datang kembali laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya tadi yang membeli shabu kepada Terdakwa jam 11.00 Wib kemudian membeli shabu kembali kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu kepada laki-laki itu dan laki-laki tersebut pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa ada memakai shabu tersebut sendiri di kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang jenis shabu dari Saudara JETLI tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu;
3. 1 (satu) plastik klip;
4. 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;
5. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
6. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas pada sekira jam 16.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa berupa 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ditemukan sebuah benda berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 18 (delapan belas) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

3. Bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

4. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Jetli dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket total seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar lunas kepada Sdr. Jetli, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di lantai kamar tidur Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau sekitar pagi hari Terdakwa mengambil sabu di lantai yang Terdakwa beli dari Sdr. Jetli dan sabu itu Terdakwa paket menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan 1 (satu) paket belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa beri harga, untuk berat masing-masing paket sabu tersebut Terdakwa perkirakan saja;

5. Bahwa sekitar jam 10.00 Wib atau sekitar pagi hari datang satu orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal kemudian membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sabunya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib atau sekitar siang hari datang satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian dari laki-laki tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 13.00 Wib atau sekitar siang hari datang kembali laki-laki yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0022 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: “Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0020.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1857 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/11144.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan: sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/KKN/Enz.2/02/2025 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menunjukkan bahwa pada hari hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di rumah milik Terdakwa RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas pada sekira jam 16.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Ketua RT. 005 yaitu Saudara Kalming JG Als Bapak Tedy Bin Judin Gosen dan Mantir Adat Sepang Kota yaitu Saudara Suriyadi Als Bapak Pera Bin Lundu Randau untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beserta 1 (satu) buah plastik klip, setelah itu di saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ditemukan sebuah benda berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 18 (delapan belas) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Jetli dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket total seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar lunas kepada Sdr. Jetli, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di lantai kamar tidur Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau sekitar pagi hari Terdakwa mengambil sabu di lantai yang Terdakwa beli dari Sdr. Jetli dan sabu itu Terdakwa paket menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan 1 (satu) paket belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa beri harga, untuk berat masing-masing paket sabu tersebut Terdakwa perkirakan saja;

Menimbang, bahwa sekitar jam 10.00 Wib atau sekitar pagi hari datang satu orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal kemudian membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sabunya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib atau sekitar siang hari datang satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian dari laki-laki tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 13.00 Wib atau sekitar siang hari datang kembali laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0022 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: “Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0020.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1857 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/11144.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan: sebelum disisihkan berat kotor 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Membeli dan Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jetli sebanyak 2 (dua) paket total seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar lunas kepada Sdr. Jetli, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.00 Wib, kemudian Terdakwa memaketkan menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan 1 (satu) paket belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa beri harga, lalu Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Jetli, kepada satu orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal kemudian membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sabunya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib atau sekitar siang hari datang satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian dari laki-laki tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 13.00 Wib atau sekitar siang hari datang kembali laki-laki yang Terdakwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenal membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mengambil uang pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga ditemukanlah barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Membeli dan Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Lambang Als Bapak Sopan anak dari Siram Batu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus paket shabu;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas BALSEMLANG dengan tutup warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan;

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Reysa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.
Fransiskus Sinurat, S.H.	

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)